



訴願決定書

案 號： 1130100087

要 旨： 因檢舉事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 03 月 20 日

發文字號： 新北府訴決字第 1130134001 號

相關法條： 訴願法 第 3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1130100087 號

訴願人 林○鴻

上列訴願人因檢舉事件，不服本府動物保護防疫處民國 113 年 1 月 2 日新北動防衛字第 1123365819 號函，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 3 條第 1 項規定：「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」、第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：八、對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者。」。
- 二、卷查訴緣訴願人於民國（下同）110 年 8 月 15 日及 111 年 8 月 3 日向彰化縣動物防疫所檢舉民眾於網路販售來路不明之動物用藥品，涉違反動物用藥品管理法，經彰化縣動物防疫所以 111 年 10 月 18 日彰動防字第 1110005348 號函移請本府動物保護防疫處（下稱本府動防處）辦理。嗣因訴願人依據檢舉動物用偽藥禁藥及劣藥獎勵辦法申請檢舉獎金，農業部動植物防疫檢疫署為完備檢舉案件處置程序，以 112 年 12 月 27 日防檢一字第 1121472946 號函請本府動防處，依檢舉動物用偽藥禁藥及劣藥獎勵辦法第 3 條第 2 項之規定，限期請訴願人提供被檢舉人之相關資料具體事證，逾期未提供者，不予受理其檢舉獎金之申請。本府動防處於 113 年 1 月 2 日新北動防衛字第 1123365819 號函（下稱系爭號函）請訴願人於 113 年 1 月 15 日前提提供報檢舉人之姓名（商號）、地點及電話等具體事證資料，逾期未提供者，不予受理。訴願人對系爭號函不服，提起本件訴願。
- 三、經核系爭號函，係本府動防處依檢舉動物用偽藥禁藥及劣藥獎勵辦法第 3 條第 2 項之規定，請訴願人於 113 年 1 月 15 日前提提供報檢舉人之姓名（商號）、地點及電話等具體事證資料，其僅為單純的事實敘述，並非對人民之請求有所准駁，係屬觀念通知，而非行政處分，是本件訴願人對於非行政處分提起訴願，依首揭規定，程序顯有未合，自不應受理。
- 四、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 許宏仁

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁
委員 蔡進良
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 羅承宗
委員 董鈺琪
委員 林泳玲
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 3 月 20 日